

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/665

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מזערי בגין יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה),

התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 332 א¹. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 332א, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), לא יפחת עונשו מחמישית העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף קטן זה לא יהיה, בהיעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי."

דברי הסבר

תיקון מס' 120 לסעיף 332א בחוק העונשין, התשל"ז–1977, שנחקק בשנת 2015 והיה תקף כהוראת שעה למשך כשלוש שנים, קבע עונש מזערי לאדם אשר הורשע ביידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה כחמישית מהעונש המרבי – עשר או עשרים שנים. התיקון עבר כחלק מתגובת הממשלה לאירוע העצוב והמקומם של רצח אלכסנדר בלוביץ', אשר נרצח בידי שלושה מחבלים בערב חג ראש השנה בשנת 2015 כשנהג בדרך חזרה לביתו מארוחת החג. זה היה האירוע שסימן את תחילת גל טרור היחידים. התיקון שעבר נועד לייצר הרתעה ולמגר מעשי טרור מסוכנים שכאלה. נכון ליום הגשת הצעת חוק זו, הוראת השעה פגה.

אנו נמצאים בימים קשים, סופגים מתקפות טרור של מחבלים אשר מבקשים לפגוע באזרחי מדינתנו, מדינת ישראל. אסור לנו כמדינה לאפשר את ההפקרות הזאת, חובתנו לייצר הרתעה ומידתיות ולמנוע מהמחבלים הללו להמשיך ולפגוע בביטחון המדינה ואזרחיה. על כן, הצעת החוק מבקשת לחוקק מחדש את הסעיף שנקבע בזמנו כהוראת שעה כחקיקה קבועה ולגזור עונש מינימום, שלא ירוצה כולו על-תנאי, על עבירה זו.

על אף זאת, מוצע כי בנסיבות מיוחדות ובטעמים מיוחדים שיירשמו בית המשפט רשאי להקל את העונש בעניין זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/3700). הצעת החוק זהה לפ/24/3700 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.